اى حال كونهم محرمين او التقدير كانوا محرمين (فى قتل صيد) متعلق باشترك (فى الحل او الحرم) صفة صيد (فقتلوه بضربة واحدة) اى بدفعة ولو حصل من كل واحد منهم ضربة واحدة (فعلى كل واحد)أى منهم قليلا كانوا أو كثيرا (جزاء كامل) اى على حدة (ولو كانوا محلين) اى غير محرمين اشتركوا (فى صيد الحرم) اى قتله (فعليهم جزاء واحد ولو كان احدهم محرما والباقى) اى الباقون (محلين بقسم الجزاء) اى الكامل (على عددهم) اى على عدد رؤسهم (كأن لم يكن فيهم محرم وعلى المحرم)اى بانفراده (جزاء كامل) اى على حدة (ولو كان احدهما محرما والآخر حلالا) اى وقتلا صيد الحرم بضربة واحدة (فعلى المحرم جزاء كامل)اى قيمته كاملة (وعلى الحلال نصف الجزاء) اى نصف قيمته صحيحا (ولو كان شريك الحلال او المحرم من لا يجب عليه الجزاء) اى لكونه غير مكلف بالفروع (كالصبي والمجنون والكافر فعلى المحرم جزاء كامل وعلى الحلال ما يخصه على القسمة اذا قسمت على العدد)اى عدد الرؤس (ولو كانوا) اى قتلة الصيد (قارنين) اى جامعين بين النسكين (فعلى كل واحد)اى منهم جزاآن اى جزاء لاحرام العمرة والآخر للاخرى (ولو قتله قارن أو مفرد وحلال بضربة) اى دفعة (واحدة فى الحرم فعلى القارن جزاآن وعلى المفرد جزاء واحد وعلى الحلال ثلث الجزاء)اى ثلث القيمة صحيحا (ولو ضربه كل واحد ضربة) اى والمسئلة بحالها (ووقعت)أى الضربات (معا)اى دفعة واحدة ضمن كل واحد ما نقصته ضربته صحيحا وعلى الحلال ثلث قيمته مضروبا بالضربات الثلاث وعلى المفرد قيمته منقوصا بها) اى بالضربات (وعلى القارن قيمتان منقوصا بها فان بدأ الحلال) اى ابتدأ بضربه (وثنى المفرد وثلث القارن فمات من كله) اى من اجل ضرب كل ما ذكر (ضمن الحلال نقصان جنايته صحيحا وثلث قيمته) اى وضمن ثلثها (وبه ثلاث جراحات) الجملة حالية والمسئلة كذا مذكورة فى الكافى وغيره وفى خزانة الاكمل ايضا وعليه ثلث قيمته وبه الجراحات الباقيات قال فى المحيط ذكر الجصاص اى هذا سهو اى ما ذكره فى الكافى فان ما فى الخزانة قابلة للتأويل قال والصحيح ان يضمن ثلث قيمته وبه الجراحتان الاخيرتان سوى الجراحة التى ضمنها انتهى (وضمن المفرد ما نقصه جرحه مجروحا بالجرح الاول وقيمته (وبه ثلاث جراحات كذا فى الكافى ومنسك الفارسي وفى خزانة الاكمل وعليه قيمته وبه الجرح الثانى انتهى وهو غير ظاهر كما لا يخفى فالصواب وبه الجرح الاول الذى صدر من الحلال فى المحيط ذكر فى الاصل انه يضمن منقوصا بالجرح الاول والثانى وهذا سهو من الكاتب لان الجرح الثانى فعله فلا يرفع عنه ما انتقص بفعله وانما يرفع عنه ما انتقص بفعل غيره انتهى وهو فى غاية من الخلاء وبه يعرف فساد ما ذكره رشيد الدين على المفرد قيمته وبه الجرح الاول والثلث قد وهو الصحيح انتهى ونعم محمله اذا كانت الضربات دفعة واحدة لكن المصنف ذكره فى تكسير فى هذا المقام والله اعلم بحقيقة المرام (وضمن القارن ما نقصه جرحه وهو مجروح بجرحين وقيمتين) اى وضمن ايضا قيمتين (وبه الجراحات الثلاث) كذا فى الكافى ومنسك الفارسي وفى المحيط وعلى القارن جزاآن وبه الجراحتان الاوليان وفى خزانة الاكمل عليه ما نقصه جرحه من قيمته وبه الجرحان الاولان وعليه قيمتان وبه الجرحان الاولان انتهى والاظهر هنا ما فى الكافى والفارسي وبه الجراحات الثلاث والا لزم جزاء الجرح ثلث مكررا كما لا يخفى (ولو كانت الجناية الاولى مهلكة) اى موجبة لهلاك الصيد بسبب عدم

نسألك (اللهم) أن تجعلنا فى كنفك وجوارك وحرزك وعياذك وسترك وأمانك (اللهم) انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء (اللهم) اقسم لنا من فضلك ما تعصمنا به من فتنة الدنيا وأغننا بها عن أهلها واجعل فى قلوبنا من السلو عنها والمقت عنها والتبصر بعيوبها مثل ما جعلت فى قلوب من فارقها تزهدا فيها ورغبة عنها من أوليائك المخلصين المرحومين يا أرحم الراحمين (اللهم لا تدع لنا فى مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا كشفته ولا

أمكان